



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lanjar Irwan Syah Bin Poniman;
2. Tempat lahir : Slema;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/22 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngimbang RT. 021, Kelurahan Pendowoharjo
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Lanjar Irwan Syah Bin Poniman ditangkap tanggal 7 Juli 2025;

Terdakwa Lanjar Irwan Syah Bin Poniman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 September 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2025;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **RIDWAN JANUAR, SH** Penasihat Hukum dari Pos Bakum AFTA Pengadilan Negeri Yogyakarta, berkantor di Jalan Kapas No. 10 Yogyakarta berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Oktober 2025 Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 21 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 21 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lanjar Irwan Syah bin Poniman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lanjar Irwan Syah bin Poniman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, beserta busa bungkusnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat, warna biru putih nomor polisi AB 2635 XG, tahun 2018, nomor rangka MH1JM1116JK740741, Nomor Mesin JM11E1730529, beserta STNK atas nama Farid Alvian;
Dikembalikan kepada saksi Farid Alvian;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk mendapatkan keringana hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah bin Poniman pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2025 bertempat di Gang Kenari Indah I Miliran UH 2 RT. 011, RW. 004, Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah bin Poniman pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB ketika sedang bekerja di Kos Eksklusif Rumahku 3 di Jalan Veteran Umbulharjo Yogyakarta dihubungi oleh nomor 0889 8310 9734 dengan nama Junior dengan isi "R" lalu Terdakwa Lanjar Irwan Syah balas "ya om" (Terdakwa sudah menduga itu dari bandar atau penjual sabu), lalu Terdakwa Lanjar Irwan Syah bertanya langsung ada yang 0,3 enggak, tetapi tidak terkirim centang satu, lalu chat Terdakwa Lanjar Irwan Syah hapus. Selanjutnya di balas Ya om, maaf baru onn, lalu Terdakwa Lanjar Irwan Syah tanya ada GK om, dia balas R, Terdakwa Lanjar Irwan Syah balas lagi 0,3 ne ada, penjual membalas kosong, lalu Terdakwa Lanjar Irwan Syah tanya berapa 0,5 penjual balas 550 dan Terdakwa Lanjar Irwan Syah balas bentar om nanti dikabarin, dibalas ok om, Terdakwa Lanjar Irwan Syah chat lagi norek om dan dibalas ok dan penjual kirim norek BNI 1889456408, Terdakwa Lanjar Irwan Syah balas OTW setor tunai om. Dibalas ok;
- Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah kemudian mentransfer uang ke rekening BNI 1889456408 atas nama Agung Fajar Santosa dari Rekening BCA Terdakwa Lanjar Irwan Syah: 8020871106, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer langsung Terdakwa Lanjar Irwan Syah kirim kepada penjual. Selanjutnya selang satu jam Terdakwa Lanjar Irwan Syah dikirim foto letak sabu dengan tulisan (05.bhn pndm dlm pot d ss sltn mpt.lkbn biru). Berikut maps nya dimana alamatnya Gang Kenari Indah I Miliran UH 2 RT. 011, RW. 004, Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya selang waktu 30 menit, Terdakwa Lanjar Irwan Syah berangkat dari tempat kerja rumah kos mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor Polisi : AB-2635-XG milik pengelola kos saksi Farid Alvian yang ditaruh di tempat kos tersebut, berdasarkan foto dan maps Terdakwa Lanjar Irwan Syah mencari sabu tersebut dan ketemu, ada di dalam pot bunga besar dipinggir jalan gang kampung, setelah ketemu paketan lakban warna biru Terdakwa Lanjar Irwan Syah ambil pakai tangan kanan lalu Terdakwa Lanjar Irwan Syah masukkan ke dasbor sepeda motor yang Terdakwa Lanjar Irwan Syah kendarai depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa Lanjar Irwan Syah bermaksud untuk kembali ke tempat kerja rumah kos. Tetapi Terdakwa Lanjar Irwan Syah baru berjalan sekira 20 meter dari pot pengambilan, Terdakwa Lanjar Irwan Syah diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang belum Terdakwa Lanjar Irwan Syah kenal mengaku dari Polda DIY dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya. (ditemukan dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AB 2635 XG yang dipakai Terdakwa);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440 (ditemukan di atas meja dalam kamar), yang diakui milik Terdakwa Lanjar Irwan Syah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AB 2635 XG Tahun 2018 Noka : MH1JM1116JK740741 Nosin : JM11E1730529 beserta STNK nya atas nama Farid Alvian milik pengelola kos;
- Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu dengan nama Joglo dan Junior namun untuk pengiriman uang sama tertuju pada rekening BNI an. Agung Fajar Santosa, yang biasanya dipergunakan Terdakwa Lanjar Irwan Syah sendiri;
- Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah membeli, Narkoba Golongan I berupa bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut bersesuaian dengan uji laboratories pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab.: 2009/NNF/2025 tanggal 06 Juli 2025 pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah oleh Tim Pemeriksa Rostiawan Abrianto,A.Md.A.K, dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si., M.Si., dengan kesimpulan : BB-4974/2025/NNF berupa serbuk kristal dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29756 gram

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah dilakukan tes urine pada tanggal 07 Juli 2025 dengan No.Lab: L-286637, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan dokter penanggung jawab dr.Retno Ami S,M.Sc.,Sp.PK dengan hasil negatif narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah bin Poniman pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2025 bertempat di Gang Kenari Indah I Miliran UH 2 RT. 011, RW. 004, Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah bin Poniman pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB ketika sedang bekerja di Kos Eksklusif Rumahku 3 di Jalan Veteran Umbulharjo Yogyakarta dihubungi oleh nomor 0889 8310 9734 dengan nama Junior dengan isi "R" lalu Terdakwa Lanjar Irwan Syah balas "ya om" (Terdakwa sudah menduga itu dari bandar atau penjual sabu), lalu Terdakwa Lanjar Irwan Syah bertanya langsung ada yang 0,3 enggak, tetapi tidak terkirim centang satu, lalu chat Terdakwa Lanjar Irwan Syah hapus. Selanjutnya di balas Ya om, maaf baru onn, lalu Terdakwa Lanjar Irwan Syah tanya ada GK om, dia balas R, Terdakwa Lanjar Irwan Syah balas lagi 0,3 ne ada, penjual membalas kosong, lalu Terdakwa Lanjar Irwan Syah tanya berapa 0,5 penjual balas 550 dan Terdakwa Lanjar Irwan Syah balas bentar om nanti dikabarin, dibalas ok om, Terdakwa Lanjar Irwan Syah chat lagi norek om dan dibalas ok dan penjual kirim norek BNI 1889456408, Terdakwa Lanjar Irwan Syah balas OTW setor tunai om. Dibalas ok;
- Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah kemudian mentransfer uang ke rekening BNI 1889456408 atas nama Agung Fajar Santosa dari Rekening BCA Terdakwa Lanjar Irwan Syah: 8020871106, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer langsung Terdakwa Lanjar Irwan Syah kirim kepada penjual. Selanjutnya selang satu jam Terdakwa Lanjar Irwan Syah

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim foto letak sabu dengan tulisan (05.bhn pndm dlm pot d ss sltn mpt.lkbn biru). Berikut maps nya dimana alamatnya Gang Kenari Indah I Miliran UH 2 RT. 011, RW. 004, Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta;

- Bahwa selanjutnya selang waktu 30 menit, Terdakwa Lanjar Irwan Syah berangkat dari tempat kerja rumah kos mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor Polisi : AB-2635-XG milik pengelola kos saksi Farid Alvian yang ditaruh di tempat kos tersebut, berdasarkan foto dan maps Terdakwa Lanjar Irwan Syah mencari sabu tersebut dan ketemu, ada di dalam pot bunga besar dipinggir jalan gang kampung, setelah ketemu paketan lakban warna biru Terdakwa Lanjar Irwan Syah ambil pakai tangan kanan lalu Terdakwa Lanjar Irwan Syah masukkan ke dasbor sepeda motor yang Terdakwa Lanjar Irwan Syah kendari depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa Lanjar Irwan Syah bermaksud untuk kembali ke tempat kerja rumah kos. Tetapi Terdakwa Lanjar Irwan Syah baru berjalan sekira 20 meter dari pot pengambilan, Terdakwa Lanjar Irwan Syah diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang belum Terdakwa Lanjar Irwan Syah kenal mengaku dari Polda DIY dan menunjukan surat tugas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya. (ditemukan dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AB 2635 XG yang dipakai Terdakwa);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440 (ditemukan di atas meja dalam kamar), yang diakui milik Terdakwa Lanjar Irwan Syah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AB 2635 XG Tahun 2018 Noka : MH1JM1116JK740741 Nosin : JM11E1730529 beserta STNK nya atas nama Farid Alvian milik pengelola kos;
- Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu dengan nama Joglo dan Junior namun untuk pengiriman uang sama tertuju pada rekening BNI an. Agung Fajar Santosa, yang biasanya dipergunakan Terdakwa Lanjar Irwan Syah sendiri;
- Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah membeli, Narkoba Golongan I berupa bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut bersesuaian dengan uji laboratories pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab.: 2009/NNF/2025 tanggal 06 Juli 2025 pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah oleh Tim Pemeriksa Rostiawan Abrianto,A.Md.A.K, dkk diketahui oleh

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan : BB-4974/2025/NNF berupa serbuk kristal dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29756 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah dilakukan tes urine pada tanggal 07 Juli 2025 dengan No.Lab: L-286637, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan dokter penanggung jawab dr. Retno Ami S,M.Sc.,Sp.PK dengan hasil negatif narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Dewo Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama team yaitu Ipda Lilik, S.H., Aiptu Ruminta, Aiptu Ferry Nurcholi, Brigadir Prasetyansyah dan Bripda Ardi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, kira-kira pukul. 02.30 WIB di Gang Kenari Indah I Miliran UH 2, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Gang Kenari Indah I, Miliran Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440 milik Terdakwa;
 - Bahwa saat pengeledahan juga disaksikan oleh Ketua RT di lokasi penangkapan Miliran UH 2 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Baet warna biru putih nomor polisi AB-2635-XG yang digunakan Terdakwa;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan/membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakannya sendiri dan saat itu sabu-sabu tersebut belum digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluhempat) gram, beserta bungkusnya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari media sosial Whatsapp (0889 8310 9734);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa komunikasi via pesan WA selanjutnya membayar secara transfer dari Rekening BCA: 8020871106 ke rekening BNI 1889456408 sebanyak Rp550.000,00 (limaratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ia dikirim foto letak sabu dengan tulisan oleh penjual dan kemudian sabu tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu terakhir sebulan yang lalu awal bulan Juni 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Ardi Novianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team yaitu Ipda Lilik, S.H., Aiptu Ruminta, Aiptu Ferry Nurcholi, Brigadir Prasetyansyah dan Bripda Dewo Susilo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, kira-kira pukul. 02.30 WIB di Gang Kenari Indah I Miliran UH 2, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Gang Kenari Indah I, Miliran Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440 milik Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan juga disaksikan oleh Ketua RT di lokasi penangkapan Miliran UH 2 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Baet warna biru putih nomor polisi AB-2635-XG yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan/membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakannya sendiri dan saat itu sabu-sabu tersebut belum digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, beserta bungkusnya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari media sosial Whatsapp (0889 8310 9734);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa komunikasi via peesan WA selanjutnya membayar secara transfer dari Rekening BCA: 8020871106 ke rekening BNI 1889456408 sebanyak Rp550.000,00 (limaratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ia dikirim foto letak sabu dengan tulisan oleh penjual dan kemudian sabu tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu terakhir sebulan yang lalu awal bulan Juni 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Farid Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik sakai telah dipinjam oleh Terdakwa dan saat ini Terdakwa ditangkap petugas Polisi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tetangga desa dan sekarang bekerja ditempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat yang sama dengan saksi (Rama Shinta homestay) sudah sekira 1 tahun ini, di homestay Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam yang tugasnya adalah menjaga kos pada malam hari dan ia juga bisa melayani tamu jika ada yang mencari kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba saat ditelephon oleh polisi dari Polda DIY pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 kira-kira pukul 10.00 WIB, selanjutnya polisi tersebut bertanya tentang

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



kepemilikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan saksi menjelaskan jika sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah milik saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat, warna biru putih nomor polisi AB 2635 XG, tahun 2018, nomor rangka MH1JM1116JK740741, Nomor Mesin JM11E1730529, beserta STNK atas nama Farid Alviaan adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah milik saksi dengan BPKB dan STNK atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saat ini keberadaan BPKB sekarang saksi jaminan dan untuk STNK disita polisi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan sepeda motor Honda Beat AB 2635 XG milik saksi tersebut karena ia meminjamnya, saksi sebagai penjaga dan pengelola Rama Shinta Homestay tempat Terdakwa bekerja saat itu jadwal Terdakwa jaga malam dan ia datang tidak membawa sepeda motornya dengan alasan karena digadai;
- Bahwa saat itu berhubung saksi juga berada di kos tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut dengan alasan hendak ke ATM tetapi sampai pagi saksi tunggu sepeda motor dan juga Terdakwa tidak ada kabar;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat AB 2635 XG milik saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 kira-kira pukul 21.00 WIB di Rama Shinta Homestay (kos) d/a. Jl. Veteran No. 39 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, kira-kira pukul 02.30 WIB di di Jalan Gang Kenari Indah I Miliran UH 2 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di jalan sedang mengendarai sepeda motor dan diberhentikan oleh petugas Polisi yang berpakaian bebas (tidak seragam) berjumlah 2 (dua) orang dan memperkenalkan diri dari Diresnarkoba Polda Yogyakarta;
- Bahwa saat itu Terdakwa digeledah dan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440 yang berada didalam dashboard sepeda motor yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari seseorang melalui whatsapp dengan cara diletakan di alamat tertentu dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan penjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara transfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah melalui Mobile Banking BCA atas nama saya Nomor 8020871106 yang ada di handphone kepada penjual sabu direkening BNI Nomor 1889456408 atas nama Agung Fajar Santoso, tapi setahu Terdakwa penjual sabu tersebut bernama Junior sebagaimana yang ada di profil whatsapp;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah dan kata penjual mendapatkan sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang secara langsung tidak kenal, belum pernah ketemu, secara komunikasi pembicaraan handphone juga belum pernah dengan suaranya, Terdakwa melakukan komunikasi hanya lewat chat Wahatsapp saja, Terdakwa membeli sabu melalui orang tersebut sudah dua kali ini;
- Bahwa pembelian sabu yang pertama dengan orang tersebut sekira awal bulan Juni 2025, Terdakwa mendapatkan nomor handphone penjual dari teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berniat untuk membeli sabu dari orang tersebut setahu Terdakwa nama di profil Whatsapp nya adalah Joglo, saat itu Terdakwa chat kepada Joglo isinya "ada enggak" dan dibalas tulisan "R bos" artinya (ready bos), selanjutnya Terdakwa tanya "berapa" dan dijawab harga Rp450 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dapat 0,3 (nol koma tiga) gram sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian chat minta nomor rekening dan dikirimlah nomor rekening BNI 1889456408 atas nama Agung Fajar Santosa, lalu Terdakwa transfer ke rekening tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah lewat mobile banking, setelah itu kira-kira 5 (lia) menit Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yang waktu itu di daerah Kampus PGRI Wirobrajan dan Terdakwa langsung mencari alamat tersebut yang sudah disertai Maps/lokasi peletakan sabu, Terdakwa mengambil sendiri dan sesampainya di tempat Terdakwa mengambil bungkusan sabu ada di dalam pot bunga dipinggir jalan dengan kemasaln lakban warna hitam yang berisi plastik klip yang terdapat sabu;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu ke rumah kos Terdakwa kemudian disimpan di saku celana, dan pagi harinya Terdakwa memakai sabu-sabu dengan membuat perangkat alat hisap sabu dari botol aqua, sedotan warna putih dan pipet kaca bentuk lurus yang sudah Terdakwa beli pada saat setelah mengambil sabu tersebut dan Terdakwa memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali pemakaian, hari pertama Terdakwa memakai sebanyak 5 (lima) kali sedotan dan hari berikutnya Terdakwa pakai sebanyak 5 (lima) kali sedotan;
- Bahwa pembelian sabu yang kedua dengan cara Terdakwa mendapatkan chat duluan dari penjual dari nomor handphone lain yaitu (0889 8310 9734) tetapi namanya sama yaitu Junior isinya adalah "R", lalu Terdakwa membalas "ya om", lalu Terdakwa bertanya langsung ada yang 0,3 enggak, tetapi tidak terkirim centang satu, lalu chat Terdakwa hapus, selanjutnya di balas "ya om, maaf baru on", lalu Terdakwa bertanya "ada gk om, dan di balas "R", kemudian Terdakwa membalas lagi "0,3 ne ada", dibalas oleh Junior "kosong", lalu Terdakwa bertanya "berapa 0,5", dibalas "550" dan Terdakwa membalas bentar om nanti dikabarin";
- Bahwa Terdakwa kemudian chat lagi "norek om" dan dibalas "ok" dan dikirim norek BNI 1889456408, selanjutnya Terdakwa transfer uang ke rekening BNI 1889456408 atas nama Agung Fajar Santosa dari rekening BCA milik Terdakwa 8020871106, sejumlah Rp550.00,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah dan bukti transfer langsung Terdakwa kirim, selanjutnya kira-kira satu jam Terdakwa dikirim foto letak sabu dengan tulisan (05.bhn pndm dlm pot d ss sltn mpt.lkbn biru) berikut mapsnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dari tempat kerja rumah kos mengendarai Sepeda Motor Honda Baet warna biru putih nomor polisi AB-2635-XG milik pengelola kos yang ditaruh di tempat kos tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan foto dan maps yang telah dikirim, Terdakwa mencari sabu tersebut dan ketemu ada di dalam pot bunga besar dipinggir jalan gang kampung, setelah ketemu menemukan paket lakban warna biru, Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dasbor depan sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk kembali ke tempat kerja rumah kos, tetapi Terdakwa baru berjalan sekira 20 (dua puluh) meter dari pot pengambilan, Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang belum Terdakwa kenal mengaku dari Polda DIY dan menunjukan surat tugas;

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pertama kali ditahun 2021 di tempat kos teman Terdakwa di Yogyakarta, Terdakwa dikasih sabu dengan cara menghisap sabu yang sudah disiapkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekira awal bulan Juni 2025, sendiri saja di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan membeli sabu untuk Terdakwa pakai sendiri, karena untuk mendukung pekerjaan Terdakwa selain jaga rumah kos juga saat itu Terdakwa menjadi juri lomba burung, biar fisik tetap fit;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine di RS Bhayangkara Yogyakarta dengan hasil negatif (-) semua narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AB 2635 XG, tahun 2018, nomor rangka MH1JM1116JK740741, nomor mesin JM11E1730529;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 2009/NNF/2025, tanggal 06 Juli 2025 pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Rostiawan Abrianto,A.Md.A.K, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: BB-4974/2025/NNF berupa serbuk kristal dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29756 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah Bin Poniman di tangkap oleh team Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, kira-kira pukul 02.30 WIB di di Jalan Gang Kenari Indah I Miliran UH 2 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada saat Terdakwa digeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440 yang berada didalam dashboard sepeda motor yang dipakai Terdakwa;
- 3) Bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi saat penggeledahan adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari seseorang melalui whatsapp dengan cara diletakan di alamat dan tidak ketemu dengan penjual sabu tersebut;
- 4) Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang secara langsung tidak kenal, dan belum pernah ketemu melalui komunikasi lewat chat whatsapp;
- 5) Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui chat whatsapp sudah dua kali ini, pembelian sabu yang pertama pada awal bulan Juni 2025, Terdakwa mendapatkan nomor handphone penjual dari teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berniat untuk membeli sabu dari orang dengan nama di profil Whatsapp nya adalah Joglo, saat itu Terdakwa chat kepada Joglo isinya "ada enggak" dan dibalas tulisan "R bos" artinya (ready bos), selanjutnya Terdakwa tanya "berapa" dan dijawab harga Rp450 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dapat 0,3 (nol koma tiga) gram sabu;
- 6) Bahwa Terdakwa kemudian chat minta nomor rekening dan dikirim nomor rekening BNI 1889456408 atas nama Agung Fajar Santosa, lalu Terdakwa transfer ke rekening tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah lewat mobile banking, setelah itu kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yang waktu itu di daerah Kampus PGRI Wirobrajan dan Terdakwa langsung mencari alamat tersebut yang sudah disertai Maps/lokasi peletakan sabu, Terdakwa mengambil sendiri dan sesampainya di tempat Terdakwa mengambil bungkus sabu ada di dalam pot bunga dipinggir jalan dengan kemasal lakban warna hitam yang berisi plastik klip yang terdapat sabu;
- 7) Bahwa pembelian sabu yang kedua dengan cara Terdakwa mendapatkan chat duluan dari penjual dari nomor handphone lain yaitu (0889 8310 9734) tetapi namanya sama yaitu Junior isinya adalah "R", lalu Terdakwa membalas "ya om", lalu Terdakwa bertanya langsung ada yang 0,3 enggak, tetapi tidak terkirim centang satu, lalu chat Terdakwa hapus, selanjutnya di balas "ya om, maaf baru on", lalu Terdakwa bertanya "ada gk om, dan di balas "R", kemudian Terdakwa membalas lagi "0,3 ne ada", dibalas oleh Junior "kosong", lalu Terdakwa bertanya "berapa 0,5", dibalas "550" dan Terdakwa membalas bentar om nanti dikabarin";

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa Terdakwa kemudian chat lagi “norek om” dan dibalas “ok” dan dikirim norek BNI 1889456408, selanjutnya Terdakwa transfer uang ke rekening BNI 1889456408 atas nama Agung Fajar Santosa dari rekening BCA milik Terdakwa 8020871106, sejumlah Rp550.00,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah dan bukti transfer langsung Terdakwa kirim, selanjutnya kira-kira satu jam Terdakwa dikirim foto letak sabu dengan tulisan (05.bhn pndm dlm pot d ss sltn mpt.lkbn biru) berikut mapsnya;
- 9) Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dari tempat kerja rumah kos mengendarai Sepeda Motor Honda Baet warna biru putih nomor polisi AB-2635-XG milik pengelola kos yang ditaruh di tempat kos untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya berdasarkan foto dan maps yang telah dikirim, Terdakwa mencari sabu tersebut dan menemukan paket sabu-sabu di dalam pot bunga besar dipinggir jalan gang kampung, setelah menemukan paket lakban warna biru, Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dasbor depan sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- 10) Bahwa keyika Terdakwa bermaksud untuk kembali ke tempat kerja rumah kos, ketika berjalan kira-kira 20 (dua puluh) meter dari pot pengambilan, Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang belum Terdakwa kenal mengaku dari Polda DIY, menunjukan surat tugas dan menangkap Terdakwa;
- 11) Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri, untuk mendukung pekerjaan Terdakwa selain jaga rumah kos juga saat itu Terdakwa menjadi juri lomba burung supaya fisik tetap fit;
- 12) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 2009/NNF/2025, tanggal 06 Juli 2025 pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Rostiawan Abrianto,A.Md.A.K, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si., M.Si., diketahui bahwa barang bukti dengan nomor: BB-4974/2025/NNF berupa serbuk kristal dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29756 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Setiap orang merupakan subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Lanjar Irwan Syah Bin Poniman dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan yang ada dalam dirinya, atau seseorang melakukan sesuatu sedangkan ia tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk melakukan hal tersebut;

Bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Lanjar Irwan Syah Bin Poniman ditangkap oleh anggota polisi Satreskoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, kira-kira pukul 02.30 WIB di di Jalan Gang Kenari Indah I Miliran UH 2 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang sedang melakukan transaksi narkotika, kemudian saksi Bayu Dewo Susilo dan saksi Ardi Novianto bersama-sama team Satnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440 yang berada didalam dashboard sepeda motor yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang secara langsung tidak dikenal, dan belum pernah ketemu melalui komunikasi lewat chat whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembelian sabu-sabu melalui chat whatsapp sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pembelian sabu yang pertama pada awal bulan Juni 2025, Terdakwa mendapatkan nomor handphone penjual dari teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berniat untuk membeli sabu dari orang dengan nama di profil Whatsapp nya adalah Joglo, saat itu Terdakwa chat kepada Joglo isinya "ada enggak" dan dibalas tulisan "R bos" artinya (ready bos), selanjutnya Terdakwa tanya "berapa" dan dijawab harga Rp450 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dapat 0,3 (nol koma tiga) gram sabu, Terdakwa kemudian chat minta nomor rekening dan dikirim nomor rekening BNI

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1889456408 atas nama Agung Fajar Santosa, lalu Terdakwa transfer ke rekening tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah lewat mobile banking, setelah itu kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yang waktu itu di daerah Kampus PGRI Wirobrajan dan Terdakwa langsung mencari alamat tersebut yang sudah disertai Maps/lokasi peletakan sabu, Terdakwa mengambil sendiri dan sesampainya di tempat Terdakwa mengambil bungkus sabu ada di dalam pot bunga dipinggir jalan dengan kemasan lakban warna hitam yang berisi plastik klip yang terdapat sabu;

Menimbang, bahwa pembelian sabu-sabu yang kedua dengan cara Terdakwa mendapatkan chat duluan dari penjual dari nomor handphone lain yaitu (0889 8310 9734) tetapi namanya sama yaitu Junior isinya adalah "R", lalu Terdakwa membalas "ya om", lalu Terdakwa bertanya langsung ada yang 0,3 enggak, tetapi tidak terkirim centang satu, lalu chat Terdakwa hapus, selanjutnya di balas "ya om, maaf baru on", lalu Terdakwa bertanya "ada gk om, dan di balas "R", kemudian Terdakwa membalas lagi "0,3 ne ada", dibalas oleh Junior "kosong", lalu Terdakwa bertanya "berapa 0,5", dibalas "550" dan Terdakwa membalas bentar om nanti dikabarin", Terdakwa kemudian chat lagi "norek om" dan dibalas "ok" dan dikirim norek BNI 1889456408, selanjutnya Terdakwa transfer uang ke rekening BNI 1889456408 atas nama Agung Fajar Santosa dari rekening BCA milik Terdakwa 8020871106, sejumlah Rp550.00,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah dan bukti transfer langsung Terdakwa kirim, selanjutnya kira-kira satu jam Terdakwa dikirim foto letak sabu dengan tulisan (05.bhn pndm dlm pot d ss sltn mpt.lkbn biru) berikut mapsnya;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kiriman foto dan maps tempat sabu-sabu diletakkan, kemudian Terdakwa berangkat dari tempat kerja rumah kos mengendarai Sepeda Motor Honda Baet warna biru putih nomor polisi AB-2635-XG milik pengelola kos yang ditaruh di tempat kos untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya berdasarkan foto dan maps yang telah dikirim, Terdakwa mencari sabu tersebut dan menemukan paket sabu-sabu di dalam pot bunga besar dipinggir jalan gang kampung, setelah menemukan paket lakban warna biru, Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dasbor depan sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 2009/NNF/2025, tanggal 06 Juli 2025 pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Rostiawan Abrianto,A.Md.A.K, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si., M.Si., diketahui bahwa barang bukti dengan nomor: BB-4974/2025/NNF berupa serbuk kristal dalam 1

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29756 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu harus terbukti seluruhnya, akan tetapi cukup salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur keseluruhan telah terpenuhi, dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa unsur menguasai narkotika telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga dengan demikian keseluruhan unsur juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam perkara a quo, Terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah orang yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tujuan Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Buang dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut Majelis hal tersebut bukan merupakan materi pembelaan akan tetapi hanyalah sekedar permohonan saja sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tentang berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, beserta busa bungkusnya, oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang terlarang yang dipergunakan untuk kejahatan sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi, oleh karena itu perlu ditetapkan barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440, merupakan sarana dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat, warna biru putih nomor polisi AB 2635 XG, tahun 2018, nomor rangka MH1JM1116JK740741, Nomor Mesin JM11E1730529, beserta STNK atas nama Farid Alvian, oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Farid Alvian yang dipinjam oleh Terdakwa, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Farid Alvian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lanjar Irwan Syah Bin Poniman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, beserta busa bungkusnya;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0895 6044 47440;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat, warna biru putih nomor polisi AB 2635 XG, tahun 2018, nomor rangka MH1JM1116JK740741, nomor mesin JM11E1730529, beserta STNK atas nama Farid Alvian;
Dikembalikan kepada saksi Farid Alvian;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **KAMIS**, tanggal **11 Desember 2025** oleh kami, **Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sunaryanto, S.H., M.H.**, dan **Purnomo Wibowo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 Desember 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yudi Suhendro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Maya Arini Tuasikal, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

Sunaryanto, S.H, M.H.

ttd.

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

ttd.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yudi Suhendro, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)